

OODC, Mais-Valerá e Mais-Valia — Instrumentos de Potencial Construtivo no Rio de Janeiro

Versão: 1.0

Status: proposta

Data: 15/09/2026

Tipo: Inteligência (Trilha A)

Para: Kelsen/Hely (Legal) — cross: Lúcio/Oscar (Arquitetura)

Gestor: Kelsen (Legal)

O que é

Três instrumentos urbanísticos que permitem construir acima do Coeficiente de Aproveitamento Básico (CAB) até o Coeficiente de Aproveitamento Máximo (CAM) mediante pagamento de contrapartida financeira ao município do Rio de Janeiro. Regulados pela LC 270/2024, LC 274/2024 e LC 281/2025, com base no Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257/2001, Arts. 28-31).

Contexto regulatório

O LICIN 2.0 (Decreto 55.622, D.O. 01/01/2025) regulamenta a LC 270/2024, que é a base legal do licenciamento integrado de edificações no RJ. A OODC está no Art. 106 da LC 270/2024. A LC 274/2024 e a LC 281/2025 regulamentam a implementação dos instrumentos e criam as janelas especiais Mais-Valerá e Mais-Valia.

Os 3 instrumentos

1. OODC (Outorga Onerosa do Direito de Construir)

- **Base legal:** LC 270/2024 Art. 106, Lei Federal 10.257/2001 Arts. 28-31
- **O que faz:** permite construir de CAB até CAM pagando contrapartida ao município
- **Quando se aplica:** projetos novos em zonas onde CAM > CAB (verificar no zoneamento da LC 270/2024 por subzona)
- **Fórmula:** definida no Anexo XXV da LC 270/2024 — **NÃO OBTIDA** nesta pesquisa (texto integral do Anexo XXV indisponível em fontes públicas)
- **Processo:** 100% digital via requerimentosmu.rio.rj.gov.br
- **Contato SMU:** (21) 2273-6096 | lic.urb.rio.cau.smdu@prefeitura.rio

2. Mais-Valerá (licenciamento preventivo para obras futuras)

- **Base legal:** LC 274/2024 (criou o instrumento), LC 281/2025 (estendeu prazos)

- **O que faz:** permite protocolar licenciamento com OODC para obras que AINDA NÃO FORAM EXECUTADAS — antecipa o direito de construir acima do CAB antes de iniciar a obra
- **1ª janela (LC 274/2024):** prazo até **01/12/2025**, com desconto de **50%** na contrapartida para pagamento à vista em 30 dias após DARM
- **2ª janela (LC 281/2025):** estendeu prazo até **01/06/2026**, com desconto de **30%** para pagamentos até 02/03/2026
- **■■ AMBOS OS PRAZOS EXPIRADOS** — projetos que não protocolaram perderam as duas janelas
- **Atenção:** verificar se houve nova extensão legislativa após junho/2026 antes de informar cliente

3. Mais-Valia (regularização de obras existentes)

- **Base legal:** LC 274/2024, LC 281/2025
- **O que faz:** permite regularizar obras JÁ EXECUTADAS sem licença que excedem o CAB, mediante pagamento de contrapartida — funciona como legalização de construção irregular que ultrapassa o potencial básico
- **Prazo:** requerimento deveria ser apresentado até **30/06/2026**
- **■■ PRAZO EXPIRADO em 30/06/2026** — clientes que não protocolaram perderam a janela
- **Contrapartida:** mesmas condições de desconto (50% na 1ª janela LC 274, 30% na 2ª janela LC 281)

Brecha válida (mentalidade v3.0)

A maioria dos projetistas no RJ trata o CAB como o limite absoluto e ignora que o CAM existe e é alcançável. Profissionais experientes:

1. **Verificam CAM no zoneamento ANTES de definir o programa:** se o CAM permite 20% a mais que o CAB, o cliente pode comprar essa área extra. Muitos terrenos no RJ têm CAM significativamente maior que o CAB.
2. **Calculam se a contrapartida compensa:** a equação bruta é: (valor do m² que se ganha × m² extras) vs. (custo da contrapartida). Em bairros valorizados (Leblon, Ipanema, Barra), o m² ganho geralmente vale mais que a contrapartida.
3. **Usam a OODC como argumento de viabilidade:** em estudos de viabilidade para incorporação, a OODC pode ser a diferença entre um projeto inviável (só no CAB) e viável (com CAM).
4. **Conhecem que os prazos especiais (Mais-Valerá/Mais-Valia) já expiraram:** evitam prometer ao cliente janelas que já fecharam.

Impacto no fluxo STTK

Para Kelsen/Hely (Projeto Legal)

- **No Levantamento:** verificar CAB e CAM da subzona do terreno na LC 270/2024. Se CAM > CAB, informar Lúcio sobre o potencial construtivo adicional disponível mediante OODC.
- **No Estudo Preliminar:** se o programa do cliente excede o CAB mas está dentro do CAM, iniciar diálogo sobre contrapartida antes de Oscar fechar o partido.
- **Cálculo da contrapartida:** obter fórmula do Anexo XXV da LC 270/2024 (texto integral necessário — ver Limitações). Enquanto não obtida, consultar diretamente o SMU pelo canal indicado.
- **Mais-Valerá/Mais-Valia:** informar que ambos os prazos já expiraram (01/06/2026 e 30/06/2026). Para projetos que protocolaram dentro do prazo, verificar andamento no requerimentosmu.rio.rj.gov.br.

Para Lúcio/Oscar (Arquitetura)

- **No Estudo Preliminar:** se Kelsen confirmar que CAM > CAB e a OODC é viável, Oscar pode considerar programa ampliado no partido.
- **Na definição de gabarito:** a área adicional via OODC pode permitir um pavimento a mais ou ampliação de área por pavimento, dependendo dos demais parâmetros urbanísticos (TO, gabarito, afastamentos).

O que NÃO muda

- LICIN 2.0 (Decreto 55.622) continua como processo integrado.
- LC 270/2024 permanece vigente como base legal geral.
- TO, gabarito e afastamentos NÃO são alterados pela OODC — ela só aumenta o potencial construtivo (CA), não os demais parâmetros.
- A OODC NÃO exige de ART/RRT, DULI, nem de qualquer outro requisito do licenciamento regular.

Limitações desta Skill

1. **Fórmula de cálculo NÃO obtida:** o Anexo XXV da LC 270/2024, que contém a fórmula de cálculo da contrapartida, não está disponível em fontes públicas gratuitas. Antes de calcular contrapartida em caso real, obter o texto integral junto ao SMU.
2. **Valores de CAB e CAM por subzona NÃO listados:** dependem do zoneamento específico da LC 270/2024 para cada terreno. Consultar via LICIN 2.0 ou diretamente pelo sistema requerimentosmu.rio.rj.gov.br.
3. **Isenção de 5 anos (até 2029):** uma fonte secundária mencionou possível isenção de OODC para projetos aprovados nos primeiros 5 anos da LC 270/2024 — **NÃO CONFIRMADA por fonte primária**. Não assumir como verdadeira sem verificação junto ao SMU.
4. **Fontes:** página oficial SMDU/Rio (última atualização verificada: 27/01/2026), LC 270/2024, LC 274/2024, LC 281/2025, Lei Federal 10.257/2001. Nenhuma fonte primária integral (textos completos das LCs) foi lida — informações extraídas de resumos oficiais e secundários.

Fontes

- SMDU/Rio — Página oficial OODC (acessada 15/09/2026, última atualização do conteúdo: 27/01/2026)
- LC 270/2024 (Art. 106 e Anexo XXV — referenciados, não lidos integralmente)
- LC 274/2024 (regulamentação OODC — referenciada, não lida integralmente)
- LC 281/2025 (Mais-Valerá/Mais-Valia — cross-referência com Skill existente [legal_lc281-2025-condicoes-especiais-licenciamento-rj.md](#))
- Lei Federal 10.257/2001, Arts. 28-31 (Estatuto da Cidade — base federal)